

권 고 사 항

1. 제 목 : 사회복지복무요원 근무관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●● ○○○○○부·◆◆◆◆부, ▲▲·□□□▽▽요양원

3. 내 용 : ▲▲·□□□▽▽요양원에서는 고객 안내지원, 정서·재활 서비스지원, 간호서비스 지원, 일상생활서비스 지원을 위해서 각 지역 병무청에 요청하여 사회복지복무요원을 배정받아 운영하고 있습니다.

가. 사회복지복무요원 병가 증빙서류 관리에 관한 사항

▲▲▽▽요양원의 2017.01.01.부터 2018.04.30.까지 근무 중인 사회복지복무요원 중 병가신청자 12명에 대해서 [표 1]과 같이 총43일의 병가를 승인하였습니다.

[표 1] ▲▲▽▽요양원의 사회복지복무요원 병가 승인 현황

(단위: 명)

성명	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	계
일수	1	1	3	1	2	5	3	1	9	6	2	9	43

병무청 「사회복지복무요원 복무관리 규정」 제23조(병가) 제3항에 따르면 사회복지복무요원이 병가를 신청하는 경우에는 의료기관의 진단서 및 입퇴원 확인서(입퇴원 사실이 있는 사람에 한함)를 제출하여야 하고, 병가기간이 3일 이내인 경우에는 진료확인서·처방전·소견서 중 하나를 사회복지복무요원이 선택하여 제출토록 하고 있으며, 병가기간이 1일이고 증빙서류를 제출할 수 없는 부득이한 경우에는 복무기관의 장이 질병 상태를 직접 확인하여 이를 생략할 수 있도록 정하고 있습니다.

따라서 ▲▲▽▽요양원에서는 사회복지복무요원이 병가를 신청하는 경우에는 「사회복지복무요원 복무관리 규정」에서 정하고 있는 진단서, 입퇴원 확인서, 진료확인서·처방전·소견서 등 증빙서류를 빠짐없이 확인한 후 병가신청을 승인하여야 하며, 병가관련 증빙서류는 사회복지복무요원 각 개인별 일일근무상황부에 첨부하여 관리하여야 합니다.

그런데 2018.05.18. ▲▲▽▽요양원에 대한 종합감사 시 근무 중인 사회복지복무

요원의 병가 신청 승인 여부 및 관련 증빙서류를 확인한 결과, [표 2]와 같이 사회복지복무요원 3명에 대해서 증빙서류가 없거나 의사소견이 없는 진료확인서를 제출하였음에도 병가를 승인하여 처리하는 등 사회복지복무요원의 병가관리를 소홀히 한 사실이 있습니다.

[표 2] ▲▲▽▽요양원 사회복지복무요원 병가 증빙서류 누락 내역

(단위: 명)

사회복지복무요원	병가일자	병가일수	병명	증빙서류
○○○	2017.05.18.	1일	감기	▪ 관련서류 누락
	2017.06.08.	1일	감기	▪ 관련서류 누락
○○○	2017.05.18.	1일	없음	▪ 관련서류 누락
○○○	2017.11.07.	1일	없음	▪ 진료확인서에 의사소견 없음

나. 사회복지복무요원 연가 관리에 관한 사항

□□□▽▽요양원에서는 「병역법 시행령」 제59조(사회복지복무요원의 휴가) 제1항에 따라 사회복지복무요원에 대해 복무기간에 따라 31일 이내의 연가를 부여하고 있습니다.

병무청의 「사회복지복무요원 복무관리」에 따르면 복무기간이 24개월인 사회복지복무요원의 경우 연가를 1년차 15일, 2년차 16일 범위 내에서 사용이 가능하며, 1년차 연가 미사용 시 소멸, 초과 시 해당일수만큼 복무를 연장하도록 정하고 있으며 연가일수 초과 결근자 등 신상변동 발생자에 대하여 신상변동통보서(「병역법 시행규칙」 별지 제44호 서식)를 병무청에 통보하도록 규정하고 있습니다.

따라서 □□□▽▽요양원은 사회복지복무요원 연가 사용에 있어 1년차 사용 가능일수인 15일을 초과하지 않도록 사회복지복무요원에게 안내하고, 신상변동이 발생할 경우 14일 이내에 병무청으로 통보하는 등 관리에 만전을 기하여야 합니다.

그런데 2018년 □□□▽▽요양원 종합감사 시 사회복지복무요원 연가 사용 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 사회복지복무요원(홍성준)의 1년차 사용가능연가(15일)를

1일 초과한 16일을 사용한 사회복지무요원에 대한 신상변동 사항을 병무청에 통보하지 않은 사실이 있습니다.

[표 3] □□□▽▽요양원 사회복지무요원 연가 사용 현황

(단위: 일)

성명	소집일자	연가 사용현황						비고
		1년차 연가			2년차 연가			
		기준(A)	사용(B)	증감(A-B)	기준(A)	사용(B)	증감(A-B)	
○○○	2016-05-12	15	14.5	0.5	16	10.5	5.5	
○○○	2016-08-25		15	-		8	8	
○○○	2016-12-29		16	△1		7.5	8.5	
○○○	2017-02-23		9.5	5.5		1	15	
○○○	2017-04-20		15	-		2	14	
○○○	2017-04-20		13	2		-	-	
○○○	2017-06-22		10	5		-	-	
○○○	2017-07-13		13.5	1.5		-	-	
○○○	2017-08-24		6	9		-	-	
○○○	2017-12-28		6	9		-	-	
○○○	2018-01-25		3	12		-	-	
○○○	2018-02-01		2.5	13.5		-	-	

다. 사회복지무요원 특별휴가 운영기준 마련에 관한 사항

▲▲▽▽요양원에서는 2017.01.01.부터 2018.04.30.까지 근무 중인 사회복지무요원에 대해 근무성적이 극히 우수하거나 각종 공모전 참여, 입선 및 수상자 등 16명에게 총35일간의 특별휴가를 부여하였습니다.

2016.11.29. 개정된 「병역법시행령」 제59조(사회복지무요원의 휴가) 제1항 제5호(특별휴가¹⁾)에 따르면 사회복지무요원에 대한 특별휴가가 연 5일 이내에서 「사회복지사업법」 제2조(정의) 제4호(“사회복지시설”이란 사회복지사업을 할 목적으로 설치된 시설을 말한다)에 따라 연 10일 이내로 개정되었으며,

1) 「병역법시행령」 제59조제1항제5호 개정내역

개정전	개정후
- 특별휴가 : 연 5일 이내 가. 모범이 된 경우 나. 위로할 필요가 있는 경우, 표창을 받은 경우	- 특별휴가 가. 모범이 된 경우 : 5일 이내 나. 선행 등 표창을 받은 경우 : 연 5일 이내 다. 사회복지사업법 제2조제4호에 따른 사회복지시설근무자 : 연 10일 이내 라. 다 목외 분야에서 위로할 필요가 있는 경우 : 연 5일 이내

이에 ▲▲▽▽요양원은 ‘주간보호센터 송영지원’, ‘사진공모전 입선 및 최우수상 수상’, ‘각종 공모전 다수 참여자’ 등에게 특별휴가를 부여하여 사기를 진작시키고 있습니다.

따라서 ●● ■■■■실 ㉠㉠㉠㉠부와 ◆◆◆◆부는 ▽▽병원 및 ■■■■부서에 근무 중인 사회복지무원에게 부여되는 특별휴가에 대한 운영기준을 마련하여 운영하여야 합니다.

그런데 2018년 ▲▲▽▽요양원에 대한 종합감사 시 근무 중인 사회복지무원의 특별휴가 부여 현황을 확인한 결과, 업무우수자 및 공모전 수상 등 대내외 모범을 보인 사회복지무원에게 1일에서 5일까지 다양하게 특별휴가를 부여하고 있으므로 조속한 시일 내에 특별휴가 부여 운영기준을 마련하여 ■■■■부서에서 근무하는 사회복지무원의 특별휴가 부여의 공정성이 확보될 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ▲▲▽▽요양원장은

- 사회복지무원의 병가신청에 따른 병가 승인 시 관련서류(진단서, 입퇴원 확인서, 진료확인서·처방전·소견서 등)를 빠짐없이 확인한 후 병가 승인을 할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

○ □□□▽▽요양원장은

- 사회복지무원의 연가를 초과하여 사용하지 않도록 사회복지무원에게 안내하고, 신상변동이 발생할 경우 병무청에 신속히 통보하는 등 사회복지무원 연가 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(현지조치)

○ ●●이사는

- 「병역법 시행령」 개정에 따른 사회복지무원의 특별휴가 부여 운영기준을 마련하여 공정하고 투명하게 운영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)